

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4778/2531

บริษัท เงินทุน ยูไนเต็ด จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำ ประเสริฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 75, มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183

จำเลยที่ 3 เป็นบริษัทจำกัด ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งเมื่อบริษัทจำเลยที่ 3 มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า และเพื่อทำการกู้ยืมเงินค้ำประกันและรับรองทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อกิจการค้าของบริษัทดังนั้นการที่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นการกระทำแทนจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยมีได้กระทำเพื่อกิจการค้าของบริษัทเป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ แม้ตามสัญญาชักร่วนลดเช็คข้อ 1 จะระบุว่า เช็คที่จำเลยที่ 1 เสนอให้โจทก์ชักร่วนลดต้องเป็นเช็คของธนาคารในประเทศไทยส่งจ่ายให้จำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้สินค้ำที่จำเลยที่ 1 ขยายให้แก่ผู้ส่งจ่ายก็ตามแต่ตามสัญญาข้อ 7 ให้สิทธิโจทก์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาและไม่ทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 หลุดพ้นหรือลดน้อยลงเมื่อจำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาชักร่วนลดเช็คของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์โดยไม่จำกัดจำนวนและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมและตามสัญญาค้ำประกันยินยอมให้โจทก์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาชักร่วนลดเช็ค โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 4 ทราบ และให้ถือว่าจำเลยที่ 4

ได้ตกลงยินยอมด้วย ไม่เป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 หลุดพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่ 4 นั้นแม้โจทก์จะรับเช็คที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายนำมาหัก ส่วนลดก็ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้ตกลงยินยอมด้วยจำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่ 4 ต่อโจทก์ เมื่อฟ้องโจทก์บรรยายว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาหักส่วนลดเช็คกับโจทก์รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาหัก ส่วนลดเช็คท้ายฟ้องและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้ทำสัญญาฉบับที่ 1 ให้โจทก์ รายละเอียด ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือฉบับที่ท้ายฟ้อง ดังนั้นสัญญาหักส่วนลด เช็คและสัญญาฉบับที่ 1 ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง การที่ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว จึงหาเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกฟ้อง นอกประเด็นไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบตามสัญญาหักส่วนลดเช็คและตามสัญญากู้ยืม จำนวนเงิน 480,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่ 1 หักส่วนลดเช็คเฉพาะเช็ค ที่ผู้อื่นส่งจ่ายและจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทรงมาหักส่วนลดต่อโจทก์ตามสัญญาเท่านั้น เช็ค ตามฟ้องเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ส่งจ่ายแล้วนำมาขายลดให้แก่โจทก์ไม่ใช่หนี้ตามสัญญา หักส่วนลดเช็คจำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับที่ 1 และจำเลยที่ 4 มิได้เป็นผู้จำหนี้หนี้ตามสัญญา ส่วนจำเลยที่ 3 ขณะที่ทำสัญญาฉบับที่ 1 ยัง ไม่มีหนี้เงินกู้เพียงแต่ทำสัญญาไว้จะให้กู้เงิน สัญญากู้ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังไม่มี การส่งมอบเงินที่กู้ และถ้ามีการกู้เงินกันเป็นคราว ๆ จะต้องมีความเห็นว่าการกู้ยืม หาก

เป็นการนำเช็คมาแลกเงินโจทก์ก็ชอบที่จะฟ้องเรียกเงินตามเช็ค จำเลยที่ 3 มิได้คำประกันหนี้ตามเช็คจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้าประกันหนี้ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะค้าประกันเพื่อกิจการค้าของจำเลยที่ 3 การค้าประกันหนี้ตามฟ้องเป็นการนอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 480,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบเพียง 387,900 บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก สำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ 4 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ชำระเงิน 480,800 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 3 จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด มีจำเลยที่ 4 เป็นกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 3 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 4 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2520 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้กส่วนลดเช็คไว้กับโจทก์ในวงเงิน 250,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 5 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้าประกันหนี้ตามสัญญาซื้กส่วนลดเช็คของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 6 และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงิน ในจำนวนเงิน 250,000 บาท ให้โจทก์ไว้ตามเอกสารหมายเลข 10 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้าประกันตามเอกสารหมายเลข 11 จ.12 ที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่าสัญญาค้าประกัน

ตามฟ้องอยู่นอกวัตถุประสงค์ของบริษัทจำเลยที่ 3 ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข.1 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคลาดเคลื่อนและนอกประเด็นที่คู่ความอุทธรณ์นั้น ปัญหาแรกมีว่า จำเลยที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 3 เป็นบริษัทจำกัด ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข.1 บริษัทจำเลยที่ 3 มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า และข้อ 3(10) เพื่อทำการกู้ยืมเงินค้ำประกันและรับรองทั้งบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อกิจการค้ำของบริษัทตั้งนั้น การที่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นการกระทำแทนจำเลยที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 มิได้กระทำเพื่อกิจการค้ำของบริษัท เป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 3 จึงไม่จำต้องวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า จำเลยที่ 4 รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันเฉพาะเช็คที่ผู้อื่นส่งจ่ายแก่จำเลยที่ 1 เช็คที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายและนำไปขายชักส่วนลดกับโจทก์ตามฟ้อง เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงของสัญญาชักส่วนลดเช็ค โจทก์ไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 4 ทราบจำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันนั้น เห็นว่า ตามสัญญาชักส่วนลดเช็ค เอกสารหมายเลข.5 โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงทำสัญญากันให้โจทก์มีสิทธิชักส่วนลดเช็คที่จำเลยที่ 1 นำมาให้โจทก์ชักส่วนลดเป็นจำนวนในเวลาหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 250,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน แม้ตามสัญญาข้อ 1 จะระบุว่า เช็คที่จำเลยที่ 1 เสนอให้โจทก์ชักส่วนลดต้องเป็นเช็คของธนาคารในประเทศไทย สั่งจ่ายให้จำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้สินค้ำที่จำเลยที่ 1 ขายให้แก่ผู้ส่งจ่ายก็ตาม แต่ตามสัญญาข้อ 7 ยังให้สิทธิโจทก์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา และไม่ทำให้ความรับผิดของจำเลยที่ 1 หลุดพ้นหรือลดน้อยลง จำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาชักส่วนลดเช็คของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์ ตามเอกสารหมายเลข

จ.6 โดยไม่จำกัดจำนวนและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมและตามสัญญาข้อ 6 ยินยอมให้โจทก์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาชักส่วนลดเช็คได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 4 ทราบ และให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ได้ตกลงยินยอมด้วย ไม่เป็นเหตุให้จำเลยที่ 4 หลุดพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหนี้ตามสัญญาชักส่วนลดเช็คเป็นหนี้ในอนาคตและมีเงื่อนไขซึ่งประกันได้และเงื่อนไขดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย แม้โจทก์จะรับเช็คที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายนำมาชักส่วนลด ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้ตกลงยินยอมด้วยจำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดตามสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์

ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องไม่ได้ยกเป็นประเด็นว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงของสัญญาชักส่วนลดเช็คมาในฟ้อง ศาลยกเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามสัญญาท้ายฟ้องขึ้นวินิจฉัยเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นนั้นเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาชักส่วนลดเช็คกับโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาชักส่วนลดเช็คท้ายฟ้องและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้กับโจทก์รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้อง ดังนั้นสัญญาชักส่วนลดเช็คและสัญญาค้ำประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว ไม่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด

ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 480,800 บาท จำเลยที่ 4 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์นั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาแก้ไขจำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามฎีกาที่จำเลยที่ 4 กล่าวอ้างแต่

อย่างใดจึงไม่มีปัญหาที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยให้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น ฎีกาจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>